

Consejo de Planificación Urbano Ambiental

ACTA N° 376

El viernes 03 de setiembre de 2021, siendo las 09:30 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz a través de la plataforma “Zoom” que permite realizar reuniones virtuales (Debido a la Emergencia Sanitaria COVID-19). En representación de los órganos de Gobierno e Instituciones que componen la Comisión Plenaria Honoraria participan las siguientes personas:

ADARSA: Lic. Laura Colladon.

CEPIA: Arq. Ana Margonari - Ing. Mario Macagno.

Colegio de Ingenieros Civiles Delegación 7: Ing. Ramiro Castillo.

Colegio de Arquitectos Regional 6: Arq. Marcelo Celoir.

Colegio Técnico Constructores Universitarios: Tec. Const. Eduardo Vega.

Asociación Inmobiliaria: Martina Casesi, Lidia Inés Prados.

Concejo de Representantes: Concejales por la mayoría, Patricia Morla, Mariano Melana. Concejales por la minoría, Carlos Quaranta.

Departamento Ejecutivo Municipal: Arq. Mónica Martínez, Directora de Infraestructura Urbana y Coordinadora de la UT Arq. Liliana Bina y

Unidad Técnica: Arq. Nazareth Margonari, Arq. Alberto Verdinelli, Arq. Sergio Reyna.

Visitantes:

Secretaria: Tec. Adm. Miriam Birchmeyer.

Orden del día

- Consideración Acta N 375
- Consultas temas pendientes.
- Designación de representantes.
- UT: toldos y superficies traslucidas desmontables.
- UT: Incorporación San Miguel a Ord 4021 como nueva zona.
- UT: Art 10.1 cierre de dictamen.
- Debate Visión Plan de Manejo APN.
- Nota Ingresada por Obras Privadas - Bucella.

Comienza la sesión, en primer instancia se trata el tema de los representantes. Se solicita modificación a la nota que presentó la Asociación Inmobiliaria, por un error de forma, todos los representantes figuran como titulares, en vez de titular, primer suplente y segundo suplente. Se le pregunta a la secretaria quien falta presentar las designaciones.

Miriam Birchmeyer informa que faltaría del DEM y el Colegio de Arquitectos.

Se pone a consideración el Acta N 375. Se aprueba por mayoría. 6 votos.

-CEPIA: aprueba.

-ADARSA: aprueba.

- Colegio de Arquitectos aprueba.

- Asociación Inmobiliaria: aprueba.

- **Concejal Melana:** aprueba.
- **Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Urbano:** aprueba.
- **Colegio de Ingenieros:** enviará su votación via e- mail.
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** enviará su votación vía e- mail.
- **Cjal Patricia Morla,** no vota, ausente con aviso. Votó Concejal suplente, Mariano Melana.
- **Colegio de Técnicos Constructores Universitarios:** no vota, ausente con aviso.

Concejal Quaranta: solicita modificación de forma, y expresa que en el comienzo del acta 375 se hace mención que es aprobada por unanimidad de los presentes y en aquella oportunidad, se estableció que solamente iban a votar los que habían estado presentes en la reunión que dio origen al acta. Entonces algunos no la votaron porque no estuvieron. Consulta con respecto al carácter público de las reuniones del CPUA. No sabe si antes de la pandemia, el carácter público implicaba la posibilidad de que los vecinos, los ciudadanos interesados estuvieran presentes, tampoco sabe si existe la posibilidad como se ha hecho en el CR que ante la imposibilidad de la presencialidad de quienes estén interesados, se transmita de manera directa por YouTube. Es una buena medida para aquellos que están interesados en conocer las actividades del CPUA puedan acceder, ya que hoy que presencialmente no se puede hacer. No sabe si están dadas las condiciones técnicas para hacer posible la transmisión, para que efectivamente sean públicas las reuniones del CPUA.

Ramiro Castillo le responde al Concejal Quaranta y le dice que en un momento se estaban haciendo las transmisiones en vivo, él se encargaba, pero el programa cuando él silencia el micrófono sigue tomando el audio. Está tratando de solucionarlo. La idea sería volver a hacerlo. Están quedando grabadas en el canal de YouTube. Está de acuerdo con lo que dice el Concejal Quaranta que debería tener acceso cualquier ciudadano. La reunión queda grabada y se subirá al canal de YouTube, es de acceso público. Quien requiera alguna grabación por supuesto que tiene acceso.

Próximo tema: Consultas de temas pendientes

Laura Colladon dice que lo que está pendiente es la Ordenanza del APO, el tema de la plusvalía, el paseo de la costanera como AIA y se había encargado a la Unidad Técnica de sobre el área industrial. Consulta si hubo algún avance, si se sigue trabajando. Son temas en que se trabaja, se debate y después es como que desaparecen de la agenda.

Liliana Bina dice con respecto al APO, que habló con el Ing. Setti y el con el Intendente, le dijeron que habrá una reunión para definir el tema, y luego la remisión al CR junto con otros temas que hay que definir en el ámbito del DEM relacionado con la ampliación de la zona A de la prestación de servicios permanentes del Municipio. Con respecto a la plusvalía, habló con el Contador Sartori, que ya avanzó en la determinación de valores del suelo en las zonas urbanas, tomando como modelo consolidado a San Miguel. En las zonas rurales estaba tratando de cerrar junto con obras públicas. También desde Infraestructura tiene que mandar el análisis actualizado de costos de infraestructura, para sumar a los costos del suelo rural, los valores de las obras necesarias que habría que

hacer para poder habilitar como suelo urbano, así ya definir cuáles son los incrementos entre valor rural y valor urbano, a partir de allí justificar porcentuales. Cree que prontamente tendrá una respuesta para que se pueda trabajar y destrabar el tema plusvalía. Con el tema de la zona industrial, no se ha avanzado en la UT. Es un tema que ella también consultó con el DEM, y hay un equipo que está trabajando en el tema porque el Parque Industrial es de Gestión Municipal tiene mucho que ver con la decisión política que se tome no sólo a nivel local, porque también interviene el financiamiento a nivel Nacional y condicionamientos que tienen que estar determinados por el DEM. Sobre el área de la Costa como AIA, tendría que comentarlo algún miembro del CR.

Laura Colladon dice que el AIA de la Costa del Lago, cada tanto ella vuelve al tema porque no avanza y es inexplicable. Cree que es importantísimo que salga. No sabe quién podría estar en contra de que la costanera siga permaneciendo como está. Es importante que tenga una ordenanza que avale que la costanera sea pública y que se la pueda disfrutar.

Mariano Melana dice con respecto al AIA de la Costanera del Lago, que parte del DEM está trabajando en un proyecto superador. Nadie se va a oponer, Carlos Paz Unido, es un gobierno que entiende que es de vital importancia, no sólo del punto de vista urbanístico sino también social. El vecino de Carlos Paz se ha apropiado de esa parte de la costanera. Alguna vez se pensó para otro a fin, ahora tiene un fin más social, más inclusivo para que todos la puedan usar y no quede para unos pocos. Sin duda hay que regular pero hay que mirarlo desde un punto de vista integral, integrarla a la parte nueva de la costanera, y también ver cómo va a ser la relación que va a tener con la parte gastronómica comercial de la zona. Cuando esté listo el proyecto sobre el área, se presentará ante el CPUA.

Laura Colladon, dice que todo lo que el DEM proyecte sobre el área, se sabe que debe ser estudiado y evaluado en el CPUA. Algunos términos de los que usó el Concejal Melana, como la parte comercial y gastronómica, a ella le genera inquietud, no sabe de qué se está hablando en concreto porque nunca se ha presentado nada. No sabía que el DEM seguía trabajando sobre el área. La idea es que el área quede libre, quede para el disfrute de todos los carlospacenses y los cordobeses. Si se intentan mayores factores de ocupación no le será gratis al gobierno porque la población ya se ha apropiado de los espacios. Sostiene que se debería aprobar como área de interés ambiental. Si hay algún proyecto se debe conocer y trabajar en el CPUA.

- se debate.

Ramiro Castillo le hace una observación personal a Mariano Melana y le dice que va más allá de la postura de gobierno, de preservar esa costanera. Los gobiernos trascienden y van cambiando entonces si ya estuviese declarada como AIA, sería una figura legal que se tendría a nivel local. No es una cuestión partidaria sino que es una cuestión de que esté declarada y tomada dentro de la 4021, más allá del gobierno de turno que tengamos hoy en día.

Liliana Bina dice que se compromete tener una respuesta en cuanto a cuál es el trabajo que el DEM está haciendo en relación a la declaración de AIA, quizás haya un error de interpretación de Mariano Melana. Se está hablando de crear un AIA que es independiente del proyecto vial, que el municipio siguió desde Nahuel Huapi hasta Comechingones y que ojalá alguna vez pueda continuarse a través del Náutico y a través de todo el perilago. En lo personal cree que en algún momento Villa Carlos Paz debe tener una accesibilidad directa a través de una red vial a todo el perilago. Ahora se está hablando de la determinación de un AIA,

que se garantice la mayor participación y es también tarea del CPUA, como ya se ha hecho con el Parque Estancia la Quinta, con el ACA, con establecimientos tanto públicos como privados, y no significa que se vaya a prohibir ningún proyecto futuro, sino que estos proyectos sean legitimados. No va por la confianza o no que se tenga al gobierno. Hace muchos años que todos están trabajando en esa línea. Se sabe que la recuperación de la costa fue una lucha muy grande de vecinos contra el gobierno que estaba aliado con la provincia en ese momento para hacer Puerto San Roque y luego en los gobiernos subsiguientes de Carlos Paz Unido se fortaleció la posición de no avanzar con el Puerto San Roque que entre paréntesis les recuerda que la ley todavía está vigente y que lo que sí debiera hacerse desde el CR a su juicio, es pedir la derogación porque contradice las intenciones del gobierno. Es una ley que está vigente con un directorio que no está designado, se podría designar un directorio que tiene legalmente todas las atribuciones por ley de disponer de esas tierras por 90 años. Entonces lo central sería también que a través del CR iniciar una gestión para que se derogue la ley de Puerto San Roque porque es ilegítima pero está vigente. Debiera ser previo a la declaración del interés ambiental sobre predios que buena parte de ellos son dominio de Hidráulica.

Mariano Melana dice que el habló de la parte comercial obviamente sabe que desde el DEM, no se está analizando nada dentro del área que hoy está pintada como verde. Es voluntad del gobierno seguir manteniendo la intangibilidad de ese espacio verde, que es un pulmón fundamental para la ciudad.

Patricia Morla refuerza lo que dice Mariano Melana con respecto al que el gobierno siempre ha tenido esa mirada de conservación de las costas y que sean de acceso público. Quiere llevar esa tranquilidad.

Eduardo Vega dice que le trae el recuerdo de hace diez años cuando se estuvo discutiendo el tema de la Ley del Puerto San Roque. En ese momento el DEM sacó una ordenanza, adhiriendo esa ley en la cual no daba la potestad a la municipalidad de normar ciertos parámetros que imponía la ley como por ejemplo: hoteles, lugares de esparcimiento. Hasta que no se derogue esa Ley, no se podrá hacer nada. Hay que hacer una nota solicitando la derogación de la Ley del Puerto San Roque.

Marcelo Celoir por chats: “*Es propiedad del estado municipal o provincial, o de un privado?*”

Liliana Bina dice que la cota de expropiación originalmente fue la 38, luego se bajó a la 36 y de la cota 36 hacia el eje del río original es terreno provincial. Se tiene un comodato y autorización para hacer construcciones de 25 o 50 años que todavía está vigente para toda la zona del polideportivo y sala de convenciones, que se gestionó en la época que el municipio estaba intervenido. Se construyeron en base a una cesión de la provincia y de hecho la provincia aprobó las modificaciones y mejoras que se hicieron en el polideportivo. El gobierno anterior había decidido demolerlo, hubo una fuerte reacción de la población en contra a que se demuela. Entonces legalmente desde la cota 36 para abajo el dominio es de Hidráulica. La costanera está consolidada en la cota 38. Hay partes que el dominio sería de Hidráulica porque el suelo se ha modificado, se ha rellenado, se rellenó casi a nivel de la costanera por el Puerto San Roque. Cree que la disputa del dominio es secundaria ante la fuerte voluntad del pueblo de Carlos Paz de dejar la zona como espacio verde. Escuchó mucho la palabra intangibilidad y quiere aclarar que no se ha hecho un proyecto de ordenanza pidiendo la intangibilidad del AIA. El primer proyecto que se hizo desde el CPUA en épocas

de Felpeto, que luego se retiró porque era un proyecto que en cierta forma llegaba hasta donde se podía en ese contexto político, donde había una zona cerca de la sala de convenciones que se convertía en vehicular y era tan fuerte la presión en ese momento de lo que ellos querían hacer, que no se pudo avanzar y se retiró. Se hizo este proyecto en donde se sacó la propuesta anterior que tenía incluso factores de ocupación del suelo, que preveían en el caso del Club de Remo, la inclusión de un equipamiento que es absolutamente necesario, un equipamiento de nivel que merece esta ciudad, con un equipamiento para los turistas, que cuando el agua está en condiciones se pueda tomar los catamaranes desde allí y no lo que hay, que es precarizado. El hecho de que haya un puerto; un mejoramiento de la sala de convenciones y demás, no invalida el hecho de que sea declarado AIA, pasa a tener el mismo criterio de concertación, público - público y con la comunidad en este caso que los proyectos se hagan en ese sentido es muy interesante, porque más allá de la visión de cada gobierno de turno, el CPUA se enriquece para las miradas de distintas perspectivas y se legitima con foros entonces que sea declarado de interés ambiental, es una figura muy positiva que no condiciona a ningún gobierno, sino que favorece la legitimación de las políticas públicas. Hay que ser cuidadosos cuando se dice que algo es intangible porque ese parque no es intangible.

Ramiro Castillo observa con respecto a la intangibilidad, y dice que lo que se solicita es declararla AIA y no intangible. Opina como Liliana Bina que es posible que se necesite generar algunos espacios de infraestructura de servicio en esa zona, preservando lo que más se pueda pero si se habla de intangibilidad no se podría hacer nada. Hace falta cualificar esa zona y mejorarla aún más de lo que ya está. Independientemente que Mariano Melana diga que en el DEM se está debatiendo un proyecto superador, el dictamen fue elevado al CR. Se imagina que se debe haber visto en conjunto por todos los Concejales o pasar a algunas de las comisiones de infraestructura. En definitiva le parece que se debería tener una respuesta, es un dictamen del 2018 y se viene solicitando reiteradamente. Lo que dijo Eduardo Vega es muy importante y da lugar a que quizá se deba hacer una nota como CPUA en la que se solicite la derogación esa ley. Pone en consideración que se eleve una nota tanto al DEM como al CR en base a la reflexión de Eduardo Vega.

Laura Colladon dice que está de acuerdo con la nota solicitando la derogación de la ley. Cree que hay que dar un paso más y enviarla también a la Provincia, mociona que se envíe a todos los ámbitos, al CR, a la Provincia y al Gobierno Municipal. Quienes dictan sobre el uso del suelo, es el municipio, entonces independiente de quién es el dueño de la tierra, que cree que es hasta la cota 36, el que tiene potestad de decir que se hace con ese suelo, son las normas municipales, entonces sí se puede hacer algo con respecto a frenar el Puerto San Roque.

Liliana Bina dice que la Ordenanza 4021, tiene la división del ejido en zonas, la zona C que se remite al decreto provincial 6178, que es el que tiene vigencia entre las cotas 35 y 36 independientemente de que se haga AIA. Si se quiere hacer algo tiene que estar aprobado por Hidráulica, la tipología de construcción. El Colegio de Arquitectos está en una posición privilegiada porque su presidente es miembro del directorio de la corporación San Roque, el Arquitecto Bartmus junto con Daniel Guerrero y Hermes Bertorello. Él podría solicitar que se derogue esa Ley. Habría que pedirle al Colegio de Arquitecto que trate de hacer una acción para que esta Ley se derogue en función de esta situación privilegiada que tiene su presidente.

Carlos Quaranta dice en función de todo lo que se viene planteando, le parece que pedir la derogación de la ley es una acción compleja que tiene más de político que de procedimental pero de todas maneras se podría intentar por un canal que le dé un poco más fuerza que sería la aprobación del proyecto que ha sido remitido al CR. Él no tiene ningún conocimiento sobre el mismo porque asumió a partir del 2019 y el tema no ha tenido tratamiento en ninguna comisión. Recuerda que según el reglamento interno del CR todos los proyectos que tienen más de un año son archivados automáticamente, así que si fue como proyecto no tiene estado legislativo. Le parece que avanzar en esa situación desde el CR con la aprobación de esa área podría ser un paso previo comunicar a la Provincia la voluntad que tiene el Municipio de resguardar de una manera determinada. Si se va a solicitar que una ley sea derogada con toda la implicancia que ello tiene más allá de que él entiende que hoy es letra muerta esa Ley, le parece que está totalmente fuera del pensamiento de cualquier espacio provincial. Pero no obstante si efectivamente se entiende que es necesario comunicar a la Provincia la necesidad de que el DEM envíe a la Legislatura un proyecto para derogar una ley quizás tendría fuerza si el municipio tiene un gesto porque se pedirá a la Provincia que derogue una ley, y no se está pudiendo aprobar una ordenanza que la declara AIA como se pretende. Se podría insistir con este tratamiento y ver puntualmente cómo se hace desde el CR, explica que en el CR, las presidencias de las comisiones, las tiene el oficialismo, no hay ninguna presidencia de ninguna comisión que tenga las minorías y las reuniones de comisión, la decisión de qué proyectos se tratan en comisión las tiene el oficialismo. La minoría no tiene posibilidad de llevar a tratamiento en comisión ningún proyecto, le parece que lo que habría que hacer, es una recomendación si están de acuerdo en avanzar con este proyecto, es remitirlo nuevamente insistir y solicitar el tratamiento de la comisión que corresponda para darle fuerza. También adhiere a lo que dice Eduardo Vega que luego tiene que haber una gestión política. Todos entienden cómo funciona la política, tiene más fuerza que una nota del CPUA el pedido político, la manifestación de un Intendente como el de la ciudad de Villa Carlos Paz, que tiene un peso político muy importante en la provincia, que no está solamente por la cantidad de habitantes que se tiene, es una ciudad emblema en el país, entonces tiene una fuerza particular y el pedido desde lo político, que lo puede hacer el Intendente y refrendado por el legislador, que hoy está en uso de licencia, Esteban Avilés tiene mucha fuerza más allá de la nota que se pueda hacer.

Ramiro Castillo dice que le parece muy interesante el orden que plantea Carlos Quaranta de cómo avanzar. Reformula la propuesta y dice que habría que hacer una solicitud enviarla al CR y al DEM haciendo referencia a la solicitud que se hizo en el año 2018 y solicitar que ese espacio se declare AIA. Y una vez que se tenga consolidada en ordenanza municipal poder elevar a la Provincia una nota de solicitud para que se derogue la Ley Provincial de Puerto San Roque. Coincide que se va a tener más fuerza una nota del CPUA avalado por el CR y el DEM y si el intendente hace una gestión personal seguro que va a tener lugar y de una vez por todas se podrá dar un paso adelante.

Marcelo Celoir aclara que si el Arq. Bartmus forma parte de la corporación o de la firma de Puerto San Roque, nada tiene que el Colegio de Arquitectos. Habrá sido en otra etapa donde no era presidente el Arq. Bartmus y le pueden solicitar personalmente, está el número de teléfono, se le puede pedir pero no suma nada pedirle al Colegio como tal, sabiendo que no tiene nada que ver. Hay que independizar un poco las cosas. Coincide que el área tiene que ser de interés

ambiental. El transmitirá al Colegio de Arquitectos y si hace falta que el Colegio mande una nota diciendo que no tiene nada que ver este tema, lo harán.

Ramiro Castillo propone votación sobre la propuesta de hacer una nota, que se llevará al CR con copia al DEM, la cual considere la solicitud en dictamen que se había hecho en el año 2018, reincidir en ese pedido y apuntar también a que sería un proceso previo a solicitar a la provincia que derogue la ley y poner a disposición al CPUA para generar un foro a nivel de ciudad, como para que esto tome mayor fuerza.

ADARSA: acuerda.

CEPIA: acuerda.

Colegio de Ingenieros: acuerda.

Colegio de Arquitectos: acuerda.

Asociación Inmobiliaria: acuerda.

Dirección de Infraestructura Urbana: acuerda.

Dirección de Ambiente, ejido y Desarrollo Urbano: acuerda.

Colegio Técnicos Constructores Universitarios: acuerda.

Concejal por las mayorías: Patricia Morla, acuerda.

Concejal por las minorías: Carlos Quaranta, acuerda.

- Se aprueba por unanimidad.

Carlos Quaranta dice que hay que tener mucha precaución en la derogación de la ordenanza en donde se acordaron derechos y obligaciones porque si la ley sigue existiendo, habría que ver que el municipio no asuma ninguna responsabilidad por todo este proceso, derogando algo que ya acordó en su momento por más que el gobierno sea distinto, el estado es uno solo. Tiene un proceso complejo y completo en sí mismo, no dice que no se pueda hacer pero sí le parece que habría que ver de qué manera una derogación de una adhesión a un acuerdo que pudo o no haber generado obligaciones con el transcurso del tiempo, la derogación unilateral, que no sabe si está prevista en la ley o en la ordenanza que no vaya a generar algún tipo de obligaciones o consecuencias para con el municipio. Es una acotación que tiene que ver estrictamente desde lo jurídico.

Ramiro Castillo dice que lo que está manifestando el Concejal Quaranta se puede ver en el CR que tienen asesores jurídicos.

Carlos Quaranta dice que el CR no tiene asesores jurídicos. Naturalmente es el Asesor Letrado del Municipio en todo caso, quien debería hacer un informe, él es el responsable jurídico. Si hay alguna duda al respecto, lo ideal sería solicitar un dictamen al Asesor Letrado, porque en definitiva quien representa y resguarda los derechos y las obligaciones del municipio en su conjunto, del DEM, del CR y del CPUA incluido, que además tiene la obligación y la facultad de dictaminar sobre cualquier tipo de procesos jurídicos.

Ramiro Castillo dice que también está pendiente, la propuesta de AIA a un lote que está después del Puente Negro cerca o colindante al Castillo de Garlot, también se elevó como dictamen del CPUA, y no hubo respuesta. Solicita a Nazareth Margonari que comparta pantalla mostrando el lote.

Liliana Bina dice que es un lote entre los dos castillos, Garlot y el Zarate que como esta sin construir, tiene mucha vegetación se trata de verlo como una unidad ambiental y patrimonial en conjunto, los dos castillos y al terreno, por eso se pidió también que se considere AIA sujeta la concertación.

Ramiro Castillo les pregunta a los miembros del CR, si alguno tuvo conocimiento.

Carlos Quaranta dice que este tipo de proyectos concretos pasan a la comisión de Desarrollo Urbano Ambiental y desde las minorías no tienen posibilidad de convocar al tratamiento en comisión. El trabajo en comisión es pobrísimo, tienen escasísimas reuniones de alguna comisión. Habría que instar que si el proyecto sigue vigente, si tiene estado legislativo, el tema se trate en comisión para que pueda tener una resolución favorable o desfavorable. Lo que plantea el CPUA es que se le dé tratamiento a la temática.

Ramiro Castillo dice que hay que considerar el hecho de que si queremos que algo se trate en comisión habría que ponerlo en el dictamen. El que está en conocimiento es el Concejal Melana, que estaba como representante, la nota fue del 10 de noviembre del 2020 casi un año, pero todavía se encuentra en estado legislativo. Es necesario saber también que paso con este dictamen.

Mariano Melana dice que averiguará para las próximas plenarias cual es la situación de ese punto, así ya se puede compartir con los miembros del CPUA.

Ramiro Castillo solicita que se podría tratar en comisión de Urbanismo del CR el proyecto. Para tener alguna respuesta. Corresponde que los dictámenes que eleva el CPUA, tengan respuestas.

Laura Colladon propone que la secretaria del CPUA vaya haciendo un seguimiento.

Ramiro Castillo dice que la secretaria del CPUA lleva un Excel en el drive, habría que repasarlo y hacer una nota solicitando información sobre los dictámenes en que no se ha hemos tenido respuestas. Sergio Reyna había pedido la palabra para tratar un temán en particular.

Sergio Reyna dice que compartió una inquietud para tener alguna opinión del CPUA, es sobre un expediente que ingresó referido a una factibilidad de uso de mesas y sillas en la vía pública, que generalmente se está otorgando pegada a la línea del cordón de vereda, dejando libre el paso peatonal desde la línea de edificación. En este caso es una propuesta que está condicionada, en una de las esquinas más importante de Villa Carlos Paz, calle 9 de Julio y San Martin, donde un frentista está solicitando para hacer uso de ese espacio colocando mesas y sillas, pero en este caso se encuentra con la parada de taxi al frente, por lo que propone una modalidad de uso distinta, pegada sobre la línea de edificación.

Ramiro Castillo dice que Sergio Reyna está proponiendo que se altere el orden del día y se ponga a consideración este tema que considera que es de urgencia por la ubicación que tiene. Pregunta a los miembros del CPUA si están de acuerdo a tratarlo. En lo personal él está de acuerdo.

Carlos Quaranta dice que antes de cerrar el tema anterior quiere dar un dato en relación al AIA 7, en marzo de este año tomando el dictamen del CPUA del 2018 el Concejal Lassaga qué integraba el CPUA presentó un proyecto de ordenanza para la aprobación del AIA de la Costanera y ese proyecto paso comisión y no tuvo tratamiento. Es el punto 244 del año 2021 porque quizás sí se va a reiterar el pedido quizás no hace falta pedir sobre la nota sino que habiendo un proyecto concreto presentado en el legislativo y en comisión revisar el concepto del

proyecto y pedir el tratamiento concreto del proyecto que está presentado que tiene estado legislativo y está en la comisión correspondiente. Acuerda con lo solicitado por Sergio Reyna.

- Se pone a consideración lo solicitado por Sergio Reyna
- **Colegio de Ingenieros:** acuerda.
- **Concejal por las minorías:** acuerda.
- **Asociación Inmobiliaria:** acuerda.
- **CEPIA:** acuerda.
- **Concejal por las mayorías:** acuerda.
- **Dirección de Infraestructura:** acuerda.
- **Colegio de Arquitectos:** acuerda.
- Se acuerda por la mayoría de los presentes, se da tratamiento lo propuesto por Sergio Reyna.

Ramiro castillo dice que él entiende porque está la parada de los taxis justo frente al local de la La Quinta, ellos no podrían poner mesas como está permitido según ordenanza, por eso es que solicitan que se haga del lado interno de la vereda pegado de la línea municipal.

Patricia Morla dice que lo que ella le preocupa es el tema de la accesibilidad, si no se deja el espacio de la línea de edificación como marcan las reglamentaciones vigentes, en lo que es la accesibilidad, en una esquina de mucho tránsito, de mucha gente en época del turismo, personas ciegas que tienen que tener su camino demarcado, las sillas de ruedas, las personas con movilidad reducida etc. Quiere saber cómo se piensa resolver. Por ejemplo las personas ciegas siempre buscan en la línea de edificación para guiarse.

Sergio Reyna dice que lo que se le exigió a esta propuesta es que trate de hacer una nueva propuesta porque se tiene una medida mínima de paso peatonal, que en la parte central en la peatonal mixta es de 3,50 metros y en las que se derivan sobre la principal siempre se exige un retiro también de 3 metros. En este caso la propuesta es excesiva no respetando ese espacio. En la propuesta siempre va a tener que respetar como mínimo ese paso de 3 metros para los peatones.

Inés Prados por chats: *“Veo que se le puede dar la factibilidad, ya que si vemos en la esquina del frente la heladería coloco mesas sobre la línea”*

Mónica Martínez pregunta si es el criterio que se está utilizando en los otros casos o si solo se va a aplicar a este. Y en el caso que se considere esta opción, ver el tema de dejar los ingresos a los locales accesibles porque se están poniendo mesas apenas están las puertas, obturando los ingresos a los locales. Lo que más preocupa no son los ingresos sino las salidas en el caso de una eventual emergencia. Personalmente considera que no a la propuesta pero hay situaciones de excepción que hay que considerar. Considera que no porque debería ser un criterio común para toda la peatonal ya que hay resolver la situación de paso de un local a otro, ver cómo se resuelve el paso y la fricción que se genera por cambiar la dirección del paso peatonal qué es lo que siempre hay que priorizar. El tema de las paradas de taxi se pueden también acomodar a que no ocupen todo el

frente del local, sino solamente un punto que es en donde la gente accede al taxi.

Marcelo Celoir dice que en 4.60 metros de vereda se estaría pidiendo 2,60 metros, quedarían 2 metros y para este tipo de casos donde la calle no es principal se piden dos metros y medio de circulación peatonal libres. Habría que tenerlo en cuenta. La parada de taxi también quitaría al menos 50 centímetros más de público estático o sea que se tendría que dejar al menos 3 metros de vereda. Cree que la parte para los no videntes se puede indicar con las baldosas amarillas longitudinales como se acostumbra a hacer, la persona está adecuada para seguir este circuito. En cuanto a la accesibilidad o salida de emergencia de los locales, hay un desnivel que no permite una salida para ese lado, la salida está por la esquina directamente. Se podría hacer un deck y que tenga acceso desde el interior del local porque hay un desnivel importante que hay que sortear. Recomienda que se deje 2,50 metros o 3 metros de vereda de circulación y en vez de dar el ancho para dos mesas a lo mejor con una de doble ubicada en el sentido transversal y que se acceda desde el local, sería una buena opción.

Mónica Martínez dice que entonces esta mal dibujado el plano.

Marcelo Celoir dice que en el plano tiene el acceso, que ahora no está abierto, y tiene barreras arquitectónicas por lo tanto no se debería contar como medio de egresos.

Mónica Martínez dice que las puertas están abriendo hacia afuera cumpliendo con la normativa de locales. Es como raro que estén con ese desnivel y sin resolver.

Marcelo Celoir dice que para que tenga egreso tiene que ser con un deck nivelado y que no sea un medio de egreso sino un medio de acceso al sector de deck. El ingreso está justo en la esquina mirando al sur.

-Se debate.

Liliana Bina dice que Sergio Reyna le estaba explicando que el deck va a nivel del piso y para que se entienda la propuesta, hace un poco de historia, anteriormente en el código decía que la Dirección de Planeamiento era la que evaluaba la colocación de las pérgolas, en la 4021 pero después no se dio más la factibilidad porque era un gran obstáculo y ahora solamente se aprueban las sombrillas pero la Dirección de Planeamiento, era tenía esa facultad porque no todos los casos son exactamente iguales, hay casos excepcionales como esta esquina. Inés prados dijo en el caso de Lucky que ahora está la heladería en frente, las mesas están en contra la línea de edificación. Cuando Lucky pidió esa autorización desde Planeamiento se revisaron los planos de dominio y el límite, es el límite de dominio de la propiedad privada de Paz, porque es un lote muy antiguo, que se fue abriendo al uso público con la necesidad comercial del local, pero la línea municipal efectivamente pasa por allí entonces se le permite avanzar hasta la línea municipal.

Ramiro Castillo dice que lo que aportó Mónica Martínez le pareció bien de correr la parada de taxis, pero por google earths se puede ver la senda peatonal que ocupa un montón entonces en definitiva quedará muy poco frente de su local para poder poner mesas por cómo está la ubicada la senda peatonal, por lo que le parece que ya deja de tener posibilidad. Por otro lado si en el hipotético caso que al lado de La Quinta sobre San Martín abren otro local gastronómico y a ese local gastronómico se le solicita que cumpla la ordenanza se generaría un zig-zag en la circulación que le parece que no sería algo lógico. Entonces sí se aplica lo propuesto por La Quinta habría que aplicarlo por lo menos hasta el nivel del Casino, porque

también la playa estacionamiento que hay, es muy posible que a futuro se transforme y se conviertan locales. No es un caso menor y que necesita un análisis aislado, sino que necesita un análisis global de todo ese sector, coincide que hay que garantizar los tres metros por lo que decía Patricia Morla de la accesibilidad, qué es lo que se pide también por ordenanza y ver cómo se materializa, que él no vidente pueda usar esa barrera si se permite esto, como guía.

Alberto Verdinelli por chats: *“me pregunto si no es posible correr la parada de taxis”*

Ramiro Castillo dice que se podría analizar correr la parada de taxis, para el lado en donde están los videojuegos, es una zona que también que tiene techos, o sea que si llueve la gente podría estar haciendo cola. Es una visión muy rápida sin demasiado análisis, pero sería correr el problema hacia otro frentista. Pone a consideración que quizás se puede pasar a la UT para que profundicen un poco más todos los aportes que hay.

Patricia Morla dice sobre el tema de las paradas de taxis, llevarlas hacia adelante, sería un problema porque está la salida hacia General Paz, los taxis tienen ese giro que es más fácil, pero sí se podría llevar la parada un poquito más atrás. En una temporada con mucha concurrencia se llevó la parada a Miguel Juárez y fue una complicación, hubo mucho reclamos de los taxista porque la gente se perdía no sabía adonde tenía que ir, por lo que cree que es una parada estratégica para sacar rápidamente la gente que necesita moverse.

Inés prados por chats: *“Se está remodelando todo, so se ve el nivel del piso interno, lo que se tiene a favor es la dirección vehicular la que viene del puente es O a E. y San Martín es N a S, no obstruye el giro”*

Laura Colladon por chats; *“es muy angosta la Lisandro de la Torre”*

Inés prados por chats: *“La parada de taxis se puede llevar más cerca del casino” “puede ser también sobre Pasaje del Carmen la parada de taxi se puede llevar más cerca del casino”*

Mónica Martínez por chats: *“me tengo que retirar, en cualquier caso le pediría que lo dibuje bien, y tratar de normalizar un criterio quizás para todas las esquinas”.*

Liliana Bina por chats: *“yo no tocaría la parada de taxis. Su interés público es mayor”*

Mario Macagno por chats: *“Paralelamente, también analizar traslado Parada Taxis, podría ser sobre S Martín frente Bco Cba”*

Ramiro castillo propone si están de acuerdo pasarlo a la UT para un análisis con más información.

- **Colegio de Ingenieros:** acuerda
- **Colegio de Arquitectos:** acuerda.
- **Dirección de Infraestructura Urbana:** acuerda.
- **Asociación Inmobiliaria:** acuerda.
- **ADARSA:** acuerda
- **CEPIA:** acuerda.
- **Concejal Morla:** acuerda.

- **Concejal Quaranta:** acuerda.
- **Col Técnicos Constructores:** acuerda.

Se acuerda por unanimidad de los presentes.

Próximo tema: Designación de representantes.

- Falta de enviar los representantes, el Departamento Ejecutivo y el Colegio de Arquitectos.

Marcelo Celoir, dice que está casi resuelto pero falta la notificación oficial.

Ramiro Castillo dice que los tres siguientes temas son temas que se trabajaron en la UT. En principio están todos y superficies traslucidas desmontables.

Liliana Bina dice que el miércoles ella no participó de la UT , pero este tema ya viene pendiente de la última plenaria que ya estaba cerrado en la UT y solamente faltaría que estén acuerdo como para que se eleve al CR, es la incorporación de todos los gráficos de altura en todas las zonas de Carlos Paz y la incorporación en el artículo de etimología y significado de que implica superficies cubiertas, entonces si lo han recibido y todos están de acuerdo, el tema sería aprobar la elevación del dictamen al CR . Es un tema que está muy postergado y es muy útil para Obras Privadas.

- Ramiro Castillo dice que en lo personal no lo pudo ver, los verá bien, lo transmitirá al Colegio de Ingenieros y mandará la postura vía mail cuanto antes.
- Marcelo Celoir dice que tiene su opinión es personal porque no está hablado, calcula que si van a coincidir con el Colegio, pero para esto es importante tener consenso.
- Laura Colladon, dice que no lo vieron.
- Patricia Morla dice que está de acuerdo con elevar el proyecto.
- Carlos Quaranta pide tiempo para la consideración.
- Inés Prados, dice que tiene muchos detalles técnicos,
- Eduardo Vega dice que pide tiempo para considerarlo.
- Mario Macagno dice que tiene que terminar de verlo, solicita el último proyecto propuesto como proyecto de ordenanza.
- La propuesta queda pendiente.

Liliana Bina dice que le parece bien y que en la próxima plenaria cada uno traiga una posición. Porque en la UT está cerrado.

Próximo tema: Incorporación de San Miguel

Alberto Verdinelli , se comparte la tabla , la explica y dice que lo que se hizo fue una planilla de compatibilización, después de hacer una lectura detallada del reglamento del barrio Villa Parque San Miguel y del Código de Villa Carlos Paz y sabiendo que el reglamento del barrio Villa Parque San Miguel está inspirado en el Código de Villa Carlos Paz , se buscaron las coincidencias, en general lo único en que se tendría que profundizar es en el renglón cuarto donde dice artículo tercero y artículo cuarto aparece la zona E3 que es producto de los quiebres que tiene la topografía y eso nos haría tener que evaluar como una R con algunas particularidades. Estuvo viendo la segunda nota presentada por la Asociación pidiendo participación, le parece oportuno porque debería haber una

manifestación expresa de la Asociación en aceptar esta compatibilización. Ahora se agrega el APN con el tema de la distancia de la línea de vaguada de 50 metros la cual abarca algunos lotes del Barrio San Miguel. Hay que ver que se hace con estos lotes, son lotes que están aprobados y si alguien quiere construir allí. La planilla de compatibilización fue un primer paso para ver que coincidencias hay. Como el reglamento tiene inspiración en el Código de Edificación, no hay inconsistencias, solamente habría que evaluar la cuestión de la E3.

Ramiro Castillo dice con respecto a la nota presentada por la Asociación San Miguel, solicitando participación, en lo que tiene que ver a Villa Parque San Miguel cree que es un tema que hay que definir en la mesa, él está de acuerdo que se le invite a la mesa para participar de la UT y seguir avanzando en esta definición. Lo que habrá que hacer es tratar de generar, los artículos necesarios o cuales hace falta modificar de la 4021, para ya tener el proyecto de la modificación, para luego elevar al CR. Con respecto a la línea del eje del cauce y los 50 metros, le parece que ese eje de cauce se debería definir en base a la línea de rivera aprobada por el APHRI, quizás sea conveniente solicitarle a Juan Echecolanea si puede trazar ese eje de cauce y a partir de ese eje de cauce hacer el offset a 50 metros, para tomar lo que está aprobado a nivel provincial. Con respecto a la E3, si mal no recuerda lo que buscaba la E3 era preservar las visuales al lago, entonces limitaba las alturas de las construcciones respecto al terreno natural, para que no se tapen las visuales.

Alberto Verdinelli dice que es como dice Ramiro Castillo, lo que pasa que el reglamento no lo explicita, se infiere. Hay que diferenciar lo que es delimitar con lo que es demarcar. Delimitar es lo que puede hacer Juan Echecolanea en un plano demarcar es materializar la delimitación y se debería avanzar en la demarcación porque de alguna manera es una advertencia, es como los mojones que se colocan señalando los niveles de las crecientes en el borde del lago. En este caso de alguna manera habría que amojonar advirtiendo esta cuestión y ahí es donde aparece el problema con los lotes que están sobre la línea del arroyo. Por lo que propone avanzar además de la delimitación en la demarcación.

Ramiro Castillo dice que le parece que es interesante lo que plantea Alberto Verdinelli pero primero hay que avanzar en la delimitación, definir una delimitación. Si se va hablar de una demarcación, tendrá que ser una demarcación de una poligonal como es la poligonal del lago, sino como se ve en imagen es una poli línea de forma completamente irregular que es imposible materializar en terreno, porque sería un punto cada 10 centímetros porque hay curva y cambio curva. Hay que fijar una poligonal y después ver la demarcación. Se podría trabajar en generar puntos fijos de apoyo por esa poligonal en donde los profesionales se puedan basar e implantarlos dentro de esa georreferenciación. Quizás sea lo más sencillo porque si no se tendrá poligonales que pasan por dentro de terrenos privados.

Liliana Bina dice que los fines de avanzar con la incorporación de San Miguel, ya está incorporado el reglamento en la 4021, pero para darle el formato de la 4021 es necesario avanzar en un borrador de ordenanza. Hay tres puntos que ella propondría por un lado hacer una zona nueva con todos los aspectos que tienen en común con otros loteos que se tendrán que analizar que están aprobados bajo la Ley Provincial crear una nueva zona que no tenga que ver con la correlación de números porque tiene que ver con la densificación en altura, para no desordenar el criterio del Código de Edificación. Puede ser una RE o una R de extensión pero que tenga una nomenclatura distinta, cree que los terrenos que están involucrados en el arroyo forman parte de la APN que va a hacer una zona

especial como pre-existente porque tienen sus derechos preexistentes del mismo modo que los reconoce la Ley de Bosques entonces cuando se reglamente la APN, estos lotes tendrán su reglamentación especial reconociendo los derechos preexistentes y los condicionantes que le impone el hecho participar de la APN, ya no serían parte de la RE o como se le llame. En cuanto a la participación, cree que la participación de los vecinos puede ser en la UT y también cree que si se avanza con un formato de ordenanza un poco más aproximado se podría hacer un foro en un lugar más amplio y quizás hacerlo virtual o presencial como se ha hecho cada vez que se tocan las ordenanzas en los barrios para hacerlo participativo a los vecinos. Cree que se puede avanzar en un formato de ordenanza para tener más precisiones donde, esté esta nueva zona y esta nueva zona puede tener una sub zona que son como las especiales de Bach y a la altura del Artemis Center que tienen como límite de altura la subrasante porque es un avance que tiene el reglamento de este loteo que preserva la visual y hay que mantenerlo entonces delimitar toda la zona.

-Se debate.

Ramiro Castillo le pregunta a Sergio Reyna, como se están tomando los planos porque en definitiva cuando se adhirió San Miguel se hizo por una ordenanza específica si bien no está dentro de la 4021 se entiende que hoy en día los vecinos de San Miguel, podrían estar presentando planos, cómo se está haciendo y si está reglamentado de alguna manera.

Sergio Reyna dice que son presentaciones de acuerdo al reglamento que ellos tienen.

Ramiro Castillo pregunta cómo se hace con los planos de las casas existentes, no los proyectos que se presenten ahora.

Sergio Reyna dice que se solicita al menos que se traiga colegiado y no se le cobra aforo.

Ramiro Castillo pregunta a los integrantes de la plenaria si están de acuerdo en invitar a la Asociación a participar en la UT cuando se toquen los temas referido a Villa Parque San Miguel.

Carlos Quaranta dice que sería oportuno que la Asociación participe, no solamente aprobó el loteo si no que generó la normativa que hoy tienen vigente que está como base en la 4021, sea parte al menos del debate. Incluso le parece que sería oportuno que el debate interno técnico sea previo a la apertura de un foro, para que en el foro ya se llegue con algo medianamente discutido en el área técnica consensuado de algún modo. Vio una cuestión que se planteó con respecto a unos lotes que están muy cercanos a arroyo que se podrían ver impactado. Ese sector fue de algún modo parte del debate cuando se aprobó la ordenanza que incorporación de San Miguel a la zona de prestación de servicio A del nuevo ejido, donde no sólo plantea una irregularidad en esos lotes que debe ser advertida y que debe mirarse en profundidad. Primero esos lotes según lo que él tiene entendido no tiene factibilidad de agua de parte de Villa parque San Miguel inclusive la gente de la Asociación está impidiendo la construcción en esos lotes porque de algún modo si uno ve los lotes como están planteados, son una serie de lotes que ni siquiera tienen una calle pública no tienen calle pública y el acceso a los otros lotes es un propio lote que se le ha dado forma de calle y de algún modo en ese debate en el CR, el planteo que este tema le pareció irregular porque estaban hablando de 9 o 10 lotes cuyo acceso era a través de un lote privado y se

formaba de alguna manera un pequeño espacio cerrado, donde no hay un acceso público y no había ninguna voluntad en su momento de donación de nada. Le parece que debería ser tenido presente porque se está hablando de varios lotes que no tienen acceso público y hay una suerte de barrio cerrado. Hay nueve lotes que van a tener un acceso absolutamente restringido que incluso cree que tiene una tranquera que en este momento no se puede acceder sino que se accede por uno de los propios lotes privados que integran ese grupo. Lo suma para que se vea puntualmente porque fue un tema que se planteó en su momento y es importante a la hora de hacer la diferenciación cuando se haga el límite de la APN que obviamente cuando se delimiten los 50 metros hay varios lotes que se van a ver afectados.

Marcelo Celoir dice que hay que tener en cuenta y cuidado de conservar la mayor cantidad de elementos posibles para no atentar con la homogeneidad que tiene hoy el barrio y hay que tener en cuenta que son más restrictivas que lo que normalmente se tiene en las zonas R.

Liliana Bina dice que para que sea más participativa la reunión de la UT, habría que invitar también a los vecinos además de la Asociación de Villa Parque San Miguel a que se sumen a la UT específica, dar su opinión y participar. De esta forma recibir todas las opiniones de un nutrido grupo de vecinos. La mayor parte de los vecinos del Barrio no son socios de la Asociación.

Ramiro Castillo dice que acuerda que se realice la invitación a la Asociación y a aquellos vecinos que tengan interés en asistir.

- Se retira Eduardo vega

-Se pone a consideración la propuesta de Liliana Bina de invitar a todos los vecinos del barrio además de a la Asociación Villa parque San Miguel para trabajar en una reunión específica en la Ut o las que sean necesarias para avanzar sobre este tema.

- **Cjal Patricia Morla**, acuerda.

- **Colegio de Arquitectos**, acuerda.

- **CEPIA**, acuerda.

- **ADARSA** acuerda.

- **Arq. Liliana Bina**, acuerda.

- **Arq. Sergio Reyna**, acuerda.

- **Cjal Carlos Quaranta**, acuerda.

- **Asociación Inmobiliaria**. acuerda.

- **Colegio de Ingenieros**, acuerda.

-Se acuerda por unanimidad de los presentes.

- Se fija el 15 de setiembre para la reunión específica de Ut.

- Quedando temas pendientes se cierra la sesión 12 y 45 horas.